

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שלי טל מירון

5882/25/פ

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – עצמאות תקציבית ודיווח), התשפ"ה–2025

1. החלפת סעיף 19 ב-1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 19 יבוא:

"תקציב הרשות 19. (א) תקציב הרשות ייקבע בחוק התקציב השנתי, בסעיף תקציב נפרד, כמשמעותם בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985², ויהיה בסכום שלא יפחת מהסכום המפורט להלן, המנוי בצדה של כל שנת כספים:

(1) בשנת 2026 – 40 מיליון שקלים חדשים;

(2) בשנת 2027 ואילך – 45 מיליון שקלים חדשים.

(ב) הסכום הנקוב בסעיף קטן (א)(2) יתעדכן ב-1 בינואר בכל שנה בהתאם לשינוי השיעור במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהיה ידוע ביום האמור לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר בשנה שקדמה לה; הסכום האמור יתעדכן לראשונה ביום ב' בטבת התשפ"ח (1 בינואר 2028).

(ג) הממונה על סעיף תקציב הרשות יהיה הממונה."

2. תיקון סעיף 22 ב-2. בסעיף 22 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "וכן לוועדת הכלכלה של הכנסת; דין וחשבון שנתי כאמור יכלול בין היתר סקירה בדבר ביצוע תקציב הרשות".

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 136.

דברי הסבר

הגנת הצרכן במדינת ישראל היא נושא סבוך ובעל חשיבות גבוהה, על אחת כמה וכמה בעתות של עליות מחירים, שבהן כל סכום כספי שמוציא הצרכן, גדול כקטן, משמעותי מאוד בשבילו. הצרכן רוצה לדעת שהוא מקבל תמורה ראויה, כאשר לכל עוולה צרכנית יש השפעה מכרעת על הביטחון הכלכלי של הצרכן והיא גורמת לעוגמת נפש משמעותית. כראיה לכך, בדוח מבקר המדינה משנת 2022 שכותרתו "סוגיות בהגנת הצרכן", מפורטות מגמות מדאיגות בנושא, המרכזית שבהן היא העובדה שלפחות שלושה מתוך ארבעה צרכנים חוו עוולה צרכנית בשנים שנסקרו, כשבד בבד כמויות תיקי האכיפה והתובענות הייצוגיות שנפתחו לא משקפות הלימה להיקף העוולות האמורות.

מכאן עולה הצורך בהגדלת היקף הבדיקה, הפיקוח והאכיפה. מאחר שהיקף ושיעור האכיפה בפועל נגזרים בחלקם ממספר המפקחים, משעות הפיקוח ומכמות הביקורות, אשר תלויים בין היתר בתקציב הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, נדרש להגדיל את התקציב האמור כדי שהרשות תוכל לבצע את כלל הפעולות הנדרשות. עם זאת, התקציב נקבע בכפוף לחוק התקציב השנתי ומכאן הוא כפוף לשיקולים פוליטיים ולקיצוצים שונים בהתאם. לכן – מוצע להגדיל את תקציב הרשות באופן סטטוטורי, ולעגן את סכומו בחקיקה כך שלא יהיה נתון לשינוי. כמו כן, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, כנוסחו היום, הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן יהיה הממונה על התקציב.

בנוסף, לשם חיזוק הפיקוח על פעילות הרשות, ועל ביצוע התקציב, מוצע לחייב את הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן להעביר דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת אחת לשנה, שיכלול בין היתר דין וחשבון על ביצוע תקציב הרשות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בסיוון התשפ"ה (03.06.2025)